NBD DISTRIBUTION SRL

Conditions générales de vente

Réseau de distribution sélective — clients professionnels · Version du 28 octobre 2026

1. Champ d'application et acceptation

Les présentes conditions générales régissent l'ensemble des ventes conclues par NBD Distribution SRL, dont le siège social est établi Rue de la Poire d'Or 26, 7033 Mons (Belgique) et le siège d'exploitation Avenue Léopold III 21, 7134 Binche (Belgique), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0817.750.283, ci-après « le Vendeur ».

Le Vendeur est le distributeur officiel et exclusif des produits de la marque NISHMAN pour la Belgique, la France et le Grand-Duché de Luxembourg.

Elles s'appliquent exclusivement aux clients agissant dans le cadre de leur activité professionnelle — salons de coiffure, barbershops et instituts — ci-après « le Client ». Les présentes conditions ne régissent pas les ventes aux consommateurs au sens du livre VI du Code de droit économique : celles-ci sont soumises aux conditions de vente en ligne publiées sur nishman.be.

Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions, qui prévalent sur toutes conditions d'achat du Client, sauf accord écrit et préalable du Vendeur.

2. Réseau de distribution sélective

Les produits distribués sont des produits cosmétiques professionnels dont la qualité, l'image et le positionnement justifient une distribution sélective. Le Vendeur organise à cette fin un réseau de revendeurs agréés.

L'accès au réseau est ouvert à tout candidat satisfaisant aux critères objectifs suivants, appliqués de manière non discriminatoire :

- exercer à titre principal une activité professionnelle de coiffure, de barberie ou d'esthétique, dûment déclarée ;
- disposer d'un numéro d'identification à la TVA valide et vérifiable ;
- exploiter un point de vente physique ouvert à la clientèle, adapté à la présentation de produits cosmétiques professionnels ;
- disposer du personnel qualifié permettant le conseil à la clientèle sur l'usage des produits ;
- réaliser une première commande d'un montant minimum de cent (100) euros hors taxes.

Tout candidat remplissant ces critères est agréé. Le Client s'engage à informer le Vendeur de toute modification affectant le respect de ces critères en cours de relation.

3. Revente des produits

Le Client est autorisé à revendre les produits à sa clientèle finale, exclusivement depuis son point de vente physique agréé, dans le cadre de son activité professionnelle.

Aux fins de préserver la qualité, l'image de marque et le conseil attaché aux produits, sont interdits :

- la revente à des revendeurs non agréés par le Vendeur, en Belgique comme à l'étranger ;
- la revente sur des places de marché en ligne, quelles qu'elles soient, ainsi que sur tout site de vente en ligne généraliste ou de discount ;
- la revente à des grossistes, centrales d'achat, magasins de déstockage ou circuits parallèles ;
- le déconditionnement, le reconditionnement, la modification ou l'altération des emballages, étiquettes et mentions légales.

Le Client conserve la faculté de présenter les produits sur son propre site internet professionnel et ses réseaux sociaux, dans le respect de l'image de la marque et sous réserve de l'article 8.

Le manquement à ces obligations autorise le Vendeur à suspendre les livraisons et à résilier la relation commerciale, sans préjudice de tout dommage.

4. Politique tarifaire

Les prix sont exprimés en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de la confirmation de la commande.

Le Vendeur peut communiquer au Client des prix de revente conseillés. Ces prix sont donnés à titre purement indicatif et ne présentent aucun caractère contraignant. Le Client détermine librement ses prix de revente à la clientèle finale, sans que le Vendeur puisse en subordonner la livraison, les remises ou la poursuite de la relation commerciale.

Les tarifs professionnels communiqués au Client sont confidentiels. Le Client s'interdit de les divulguer à des tiers, notamment à des revendeurs concurrents.

Des remises commerciales peuvent être accordées en fonction du volume commandé, de l'ancienneté de la relation ou de conditions particulières négociées. Toute remise est mentionnée sur la facture et ne constitue pas un droit pour les commandes ultérieures.

5. Commandes

Les devis et offres de prix émis par le Vendeur, notamment via le site nishman.be, ont une valeur indicative et sont valables trente (30) jours, sous réserve de disponibilité des produits.

La vente n'est parfaite qu'après confirmation écrite de la commande par le Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit de refuser toute commande en cas de rupture de stock, d'incident de paiement antérieur, ou lorsque le Client ne satisfait plus aux critères d'agrément définis à l'article 2.

Toute modification ou annulation de commande par le Client requiert l'accord écrit du Vendeur.

6. Paiement

Sauf convention écrite contraire, les factures sont payables à la réception, sans escompte.

Toute facture impayée à son échéance donne lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable :

- à un intérêt de retard au taux prévu par la loi du 2 août 2002 relative au retard de paiement dans les transactions commerciales ;
- à une indemnité forfaitaire de recouvrement de quarante (40) euros, sans préjudice du droit du Vendeur de réclamer une indemnisation complémentaire.

Le non-paiement d'une seule facture à son échéance rend immédiatement exigible le solde de toutes les autres factures, même non échues, et autorise le Vendeur à suspendre toute livraison en cours.

Le Client ne peut opérer aucune compensation ni retenue sans l'accord écrit du Vendeur.

7. Réserve de propriété

Les marchandises livrées demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix en principal, intérêts et frais.

Jusqu'à complet paiement, le Client s'interdit de donner les marchandises en gage ou de les céder en propriété à titre de garantie. En cas de revente, la créance du Client sur son propre acheteur est cédée de plein droit au Vendeur à concurrence du montant restant dû.

Le Client s'engage à informer immédiatement le Vendeur de toute saisie ou mesure conservatoire portant sur les marchandises non entièrement payées, ainsi que de toute procédure d'insolvabilité le concernant.

Nonobstant la réserve de propriété, les risques de perte ou de détérioration des marchandises sont transférés au Client dès la livraison.

8. Marques et propriété intellectuelle

Les marques, dénominations, logos, visuels et documentations commerciales relatifs aux produits demeurent la propriété exclusive de leurs titulaires. Aucune disposition des présentes n'emporte cession ou licence de droits de propriété intellectuelle au profit du Client.

Le Client est autorisé à faire état de sa qualité de revendeur des produits et à en assurer la promotion aux seules fins de leur revente. Toute utilisation des marques et logos dans une communication commerciale, une enseigne, un support publicitaire ou une campagne en ligne est subordonnée à l'accord écrit et préalable du

Vendeur.

Le Client s'interdit d'enregistrer, à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine, tout signe reproduisant ou imitant les marques distribuées.

9. Livraison

Sauf convention contraire, la livraison intervient dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception du paiement, sous réserve de disponibilité des produits.

Les frais de livraison sont offerts en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, sauf conditions particulières convenues entre les parties, notamment pour les envois express, les destinations éloignées ou les commandes de faible valeur.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Un retard ne peut donner lieu à l'annulation de la commande, au refus de la marchandise, à une indemnité ou à des dommages et intérêts, sauf faute lourde du Vendeur. Le Vendeur se réserve la faculté de procéder à des livraisons partielles.

10. Réception, réclamations et retours

Le Client est tenu de vérifier l'état et la conformité des marchandises dès leur réception.

Toute réclamation relative à un manquant, une erreur de référence ou un dommage apparent doit être notifiée par écrit à contact@nishman.be dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception, accompagnée de photographies et de la référence du document de livraison. Passé ce délai, les marchandises sont réputées acceptées sans réserve.

Les vices cachés doivent être dénoncés par écrit dans les quinze (15) jours de leur découverte.

Les retours de marchandises sont acceptés dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la livraison, aux conditions cumulatives suivantes :

- accord écrit et préalable du Vendeur ;
- produits dans leur emballage d'origine, intact, non ouvert et non descellé ;
- produits en parfait état de revente, non étiquetés et non marqués par le Client.

Aucun retour n'est accepté pour les produits ouverts, entamés ou dont l'emballage est détérioré, pour des raisons d'hygiène et de sécurité des produits cosmétiques. Les frais de retour sont à charge du Client, sauf erreur imputable au Vendeur.

11. Garantie, conservation et conformité réglementaire

Le Vendeur garantit la conformité des produits aux spécifications du fabricant et au règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.

Il appartient au Client de stocker les produits dans des conditions appropriées — à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe — de respecter les dates de durabilité minimale, et d'assurer la rotation de ses stocks. Aucune garantie n'est due pour les altérations résultant de conditions de conservation inadéquates.

Le Client s'engage à ne pas commercialiser de produits dont la date de durabilité minimale est dépassée et à retirer immédiatement de la vente tout produit faisant l'objet d'un rappel.

La responsabilité du Vendeur est limitée au remplacement des produits reconnus défectueux ou au remboursement de leur prix d'achat, à l'exclusion de tout dommage indirect, perte d'exploitation ou perte de clientèle.

12. Durée, suspension et résiliation

La relation commerciale est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis écrit d'un (1) mois, sans indemnité.

Le Vendeur peut suspendre les livraisons ou résilier la relation avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité, en cas de non-paiement, de manquement aux articles 2, 3 ou 8, ou de procédure d'insolvabilité affectant le Client.

La cessation de la relation n'affecte pas les commandes en cours ni les sommes dues.

13. Protection des données

Les données à caractère personnel communiquées par le Client sont traitées par le Vendeur aux seules fins de la gestion commerciale, de l'exécution des commandes, de la facturation et du suivi de la relation d'affaires, conformément au Règlement (UE) 2016/679.

Ces données sont conservées pendant la durée de la relation commerciale, augmentée des délais légaux de conservation comptable. Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition, qu'il peut exercer à l'adresse contact@nishman.be.

14. Force majeure

Le Vendeur n'est pas responsable de l'inexécution ou du retard d'exécution de ses obligations résultant d'un cas de force majeure, notamment en cas de rupture d'approvisionnement du fabricant, de grève, de blocage des transports, d'incendie, de catastrophe naturelle, de mesure administrative ou d'épidémie.

15. Nullité partielle et intégralité

Si une clause des présentes venait à être déclarée nulle ou inapplicable, les autres clauses conserveraient leur plein effet. La clause concernée serait remplacée par une disposition valable dont l'effet économique serait le plus proche possible.

Les présentes conditions, ainsi que les documents auxquels elles renvoient, constituent l'intégralité de l'accord entre les parties.

16. Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes conditions générales sont soumises au droit belge.

Tout différend relatif à leur formation, leur interprétation ou leur exécution relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'arrondissement judiciaire du Hainaut, division de Mons.

17. Langue

Les présentes conditions générales sont rédigées en français. Toute traduction est fournie à titre informatif uniquement. En cas de divergence entre la version française et une traduction, la version française prévaut.